

## 予備独自問題 H29-21

(配点: 2)

月 日

月 日

訴因変更に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア。「乙が公務員Aに賄賂を供与した際、これを幫助した。」という贈賄幫助の訴因で起訴された甲について、「乙と共謀の上、公務員Aに賄賂を供与した。」という贈賄の共同正犯の事実を認定するには、訴因変更の手続を要しない。

イ。「Aを脅迫して現金を強取した。」という強盗の訴因で起訴された甲について、脅迫が相手方の反抗を抑圧するほど強度ではなかったことを理由に「Aを脅迫して現金を交付させた。」という恐喝の事実を認定するには、訴因変更の手続を経なければならない。

ウ。「甲は、公務員乙と共謀の上、乙の職務上の行為に対する謝礼の趣旨で、丙から賄賂を収受した。」という収賄の訴因を、「甲は、丙と共謀の上、公務員乙の職務上の行為に対する謝礼の趣旨で、乙に対して賄賂を供与した。」という贈賄の訴因に変更することは、収受したとされる賄賂と供与したとされる賄賂とが同一であったとしても、公訴事実の同一性を欠き、許されない。

エ。「甲が銅板を窃取するに際し、犯行供用物件を貸与して窃盗の幫助をした。」という窃盗幫助の訴因を、これと併合罪関係にある「甲が窃取した銅板を、盗品と知りながら買い受けた。」という盗品等有償譲受けの訴因に変更することは、公訴事実の同一性を欠き、許されない。

オ。「Aに対し、殺意をもって猟銃を発射して殺害した。」という殺人の訴因で起訴された甲について、証拠上、殺人の訴因については無罪とするほかなくとも、これを重過失致死という相当重大な罪の訴因に変更すれば有罪であることが明らかな場合、裁判所は、例外的に、訴因変更を促し又はこれを命ずる義務がある。

1. ア ウ    2. ア エ    3. イ ウ    4. イ オ    5. エ オ

|          |      |     |
|----------|------|-----|
| No213    | 訴因変更 | 正答率 |
| 予備H29-21 | 正解 5 | 68% |

### ア 誤っている

最大判昭40.4.28(百選A20事件)は、「当然訴因変更を要するものといわなければならない」としている。その理由として、判例は、「共同正犯を認めるためには、幫助の訴因には含まれていない共謀の事実を新たに認定しなければならず、また法定刑も重くなる場合であるから、被告人の防禦権に影響を及ぼすことは明らかである」ということを挙げている。よって、贈賄幫助の訴因で起訴された甲について、贈賄の共同正犯の事実を認定するには、訴因変更の手続を要する。

### イ 誤っている

最判昭26.6.15は、「元来、訴因又は罰条の変更につき、一定の手続が要請される所以は、裁判所が勝手に、訴因又は罰条を異にした事実を認定することに因つて、被告人に不当な不意打を加え、その防禦権の行使を徒勞に終らしめることを防止するに在るから、かかる虞れのない場合、例えば、強盜の起訴に対し恐喝を認定する場合の如く、裁判所がその態様及び限度において訴因たる事実よりもいわず縮小された事実を認定するについては、敢えて訴因罰条の変更手続を経る必要がないものと解するのが相当である」としている。よって、強盜の訴因で起訴された甲について、恐喝の事実を認定するには、訴因変更の手続を要しない。

### ウ 誤っている

最決昭53.3.6(百選47事件)は、「公務員乙と共謀の上乙の職務上の不正行為に対する謝礼の趣旨で丙から賄賂を收受した」という加重収賄の訴因と、「丙と共謀の上同趣旨で公務員乙に対して賄賂を供与した」との贈賄の訴因について、「收受したとされる賄賂と供与したとされる賄賂との間に事実上の共通性がある場合には、両立しない関係にあり、かつ、一連の同一事象に対する法的評価を異にするに過ぎない」として、基本的事実関係の同一性を認め、公訴事実の同一性を肯定している。よって、収賄の訴因を贈賄の訴因に変更することは、收受したとされる賄賂と供与したとされる賄賂とが同一であった場合には、公訴事実の同一性が認められ、許される。

### エ 正しい

最判昭33.2.21は、「窃盜の幫助をした者が、正犯の盜取した財物を、その赃物〔注：盜品〕たるの情を知りながら買受けた場合においては、窃盜幫助罪の外赃物罪が別個に成立し両者は併合罪の関係にあるものと解すべきである……から、右窃盜幫助と赃物故買の各事実はその間に公訴事実の同一性を欠くものといわねばならない」としている。よって、窃盜幫助の訴因を、これと併合罪の関係にある盜品等有償譲受けの訴因に変更することは、公訴事実の同一性を欠き、許されない。

### オ 正しい

最決昭43.11.26は、「裁判所は、原則として、……訴因変更手続を促しまたはこれを命ずべき義務はないのである……が、本件のように、起訴状に記載された殺人の訴因については……無罪とするほかなくとも、……これを重過失致死の訴因に変更すれば有罪であることが証拠上明らかであり、しかも、その罪が……相当重大なものであるような場合には、例外的に、……訴因変更手続を促しまたはこれを命ずべき義務がある」として、訴因変更命令義務を肯定している。

以上により、正しい記述はエとオであり、したがって、正解は肢5となる。